

1500056-75.2022.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 02/03, se associaram para o fim específico de cometer crimes de furtos em concurso de pessoas.

Consta, ainda, que em 23 de janeiro de 2022, por volta das 19:30 horas, na Praça Cândido Mota, nº 50, Centro, Caraguatatuba/SP, FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 02/03, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500056-75.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-75.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ROGER GONÇALVES e outros

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Glaucia Fernandes Paiva

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 99/100, desde data incerta até dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 19:30 horas, FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 02/03, se associaram para o fim específico de cometer crimes de furtos em concurso de pessoas.

Consta, ainda, que em 23 de janeiro de 2022, por volta das 19:30 horas, na Praça Cândido Mota, nº 50, Centro, Caraguatatuba/SP, FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados às fls. 02/03, subtraíram, para si, 10 (dez) produtos dermocosméticos da marca Vichi, avaliados em R\$ 1.498,60 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), pertencentes à vítima Raia Drogasil.

Consta, ainda, que na mesma data, na rodovia, altura da chegada ao bairro Maresias, nesta cidade e comarca, FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA desobedeceram a ordem legal dos Policiais Militares.

Consta, por fim, que FELIPE ROGER GONÇALVES ofereceu R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais) aos Policiais Militares para que não os prendessem.

Em razão destes fatos, os réus FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 288, caput, c/c o artigo 155, §4º, IV, c/c o artigo 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal; e o réu FELIPE ROGER

GONÇALVES foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 333, caput, do Código Penal, também na forma do artigo 69, do Código Penal.

Recebida a denúncia (fls. 102/104), os réus foram citados (fls. 177, 180 e 187) e apresentaram resposta à acusação (fls. 192 e 193).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 194/199), em instrução procedeu-se à oitiva do representante da vítima e duas testemunhas e ao interrogatório dos réus (fls. 233/235 e 273/276).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação, com a condenação dos réus pelo crimes descritos na denúncia.

A Defesa dos réus apresentou memoriais por escrito (fls. 280/300), tendo requerido a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; na segunda fase requereu a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; bem como pela isenção da pena de multa. Requereu o reconhecimento da atenuante da minoridade relativa para a corré Julia. Por derradeiro, postulou pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito:

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05, auto de exibição/apreensão de fl. 09/10 e auto de avaliação de fl. 12, corroborada pela prova oral colhida.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa dos réus, senão vejamos:

O representante da empresa vítima, Nicolas Camilo Martins de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que disse é gerente da filial da Drogaraiá no centro de Caraguatatuba e que no dia dos fatos estava cobrindo o almoço de uma de suas funcionárias. Chegou um rapaz alto pedindo informações sobre produtos para tira-lo de perto do caixa, onde tem os produtos caros, como os dermocosméticos. Estranhou a situação, pois o rapaz fazia perguntas sobre produtos que não existiam. Quando olhou para o lado, viu que uma de suas funcionárias estava tentando chamar sua atenção, uma vez que três pessoas, dois rapazes e uma moça, estavam saindo da loja com sacolas do McDonald's e as prateleiras faltavam produtos. Disse que os indivíduos fugiram, mas deixaram cair uma das sacolas com produtos. Conseguiu anotar a placa de um dos carros, ligando para a polícia militar para passar a descrição. Após umas horas, recebeu a ligação para avisar que os indivíduos foram pegos em Maresias pela polícia de São Sebastião, se dirigindo para lá para reconhecer os produtos e os acusados. O homem que o abordou não foi pego pela polícia, pois estava em outro carro. Às reperguntas do Ministério Público disse que foram quatro rapazes que furtaram a farmácia, mas apenas três foram pegos pela polícia. O rapaz que o abordou não foi pego. Um rapaz o abordou para distrai-lo, sendo que não viu o momento em que os demais pegaram os produtos. Os réus levaram produtos dermocosméticos, sendo que uma parte foi recuperada na hora da fuga, uma vez que o grupo derrubou uma sacola. O restante foi recuperado quando da prisão dos acusados.

Em audiência de instrução foi realizado o reconhecimento judicial dos réus, sendo que o representante da vítima não reconheceu os acusados.

A testemunha Rubem Pinto Santos, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que o carro passou em um radar no bairro de Topolândia, indicando que o veículo estava envolvido em uma ação criminosa. Estavam no bairro de Paúba, aguardando o veículo. Quando o veículo passou por eles, dez minutos depois após terem sido irradiados, deram sinais luminosos e pediram a parada, sendo que o veículo empreendeu fuga. Conseguiram parar o veículo em Maresias, quando os acusados não ofereceram resistência e confessaram a pratica delitiva. No momento da fuga, viram objetos sendo atirados

pela janela. Após a abordagem, voltaram para recolher os objetos atirados. O réu Felipe tinha uma quantia em dinheiro e ofereceu em troca da liberdade dos três. A testemunha Maykon Franco dos Reis, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estava em patrulhamento sentido Maresias costa sul quando foi irradiado acerca de um carro pego em um radar: uno de cor escura com placa final 9070, que estaria envolvido com prática delitiva. O carro passou pela viatura, que passou a segui-lo na pista e dar sinal luminoso para a parada. Viu produtos serem jogados pela janela. Abordaram o veículo em Maresias, quando os indivíduos confessaram a prática delitiva e o Felipe ofereceu ao seu parceiro quantia em dinheiro para que não fosse levado à delegacia. Recolheram os produtos que foram jogados na estrada, sendo que a vítima efetuou o reconhecimento. Às reperguntas da Defesa disse que nunca viu os réus anteriormente. Os produtos foram jogados pela janela, sendo localizados na estrada. Pouca coisa referente ao furto foi encontrada no banco traseiro do veículo. No momento da abordagem, os réus saíram prontamente, sem saber indicar onde cada um estava sentado. Foi feita a busca pessoal, sendo que nada de ilícito foi encontrado. A acusada Julia Alves de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogada, negando os fatos narrados na denúncia. Disse que estavam com dinheiro para ficar em uma pousada e aproveitar as praias, tendo vindo de São Paulo. Quando estavam passando em São Sebastião, um policial pediu para pararem o carro, a jogou no chão e perguntou se tinha passagens, sendo que já foi presa por furto. Alegou que nunca foi para Caraguatatuba e que foi forjado, mas não soube informar os motivos que os policiais teriam para prejudica-la. Disse que "estava no lugar errado, na hora errada" e que não tinha produtos dentro do carro. Às reperguntas da Defesa disse que estavam próximos do local onde os produtos foram encontrados.

O acusado Deividi Ferreira da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou a prática delitiva constante na denúncia: disse que é motorista de aplicativo e que foi ao litoral levar um "pessoal". Estava indo para São Paulo sentido São Sebastião, quando pegou o casal na beirada do litoral, alegando que estavam com dificuldades em chamar um carro pelo "99". Parou na blitz normalmente a fim de entregar os documentos e os policiais pediram para todos saírem do carro ao verem o casal. Nunca passou por delegacia e os policiais não deram oportunidade de dar explicações, estando respondendo por quatro processos. Ninguém correu e não houve oferecimento de suborno.

O acusado Felipe Roger Gonçalves, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos narrados na denúncia: disse que veio "curtir" uma praia e os policiais os enquadraram e perguntaram se tinham passagem. Informou que ele e sua esposa tinham passagem por furto. Foram conduzidos para a delegacia sem entender o motivo, os policiais ficaram com o dinheiro de sua propriedade, por volta de R\$ 300,00 (trezentos reais). Foi informado que estavam respondendo por furto e que tinham tentado subornar os policiais. Estavam indo para o Guarujá em um hotel, cujo nome não soube indicar. Estavam "curtindo" a praia, sendo que conhece tudo na região do litoral norte. Às reperguntas da Defesa disse que não ofereceu dinheiro aos policiais, informou que tinha dinheiro ao ser questionado pelo miliciano. Não foi encontrado nenhum produto com eles.

Como se observa, as provas coligidas determinam a procedência do pedido em relação ao crime descrito no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, imputado aos réus. Isto porque, consoante a prova oral colhida em Juízo, os réus foram flagrados pelo representante da vítima no momento em que realizavam o furto dos produtos no estabelecimento comercial. Ademais, foram abordados pelos policiais na estrada, sendo dito pelos funcionários públicos que os réus estavam jogando os dermocosméticos pela janela.

Estando os réus na posse da res furtiva, há inversão do ônus da prova, devendo a defesa trazer justificativa plausível para o convencimento do julgador. Nesse sentido:

"A apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa

inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (RJDTACRIM, VOLUME 1 - JANEIRO/MARÇO 1989 - PÁG. 103, REL. JUIZ SEGURADO BRAZ).

Portanto, considerando que os produtos da farmácia estavam com os réus, o ônus da prova para justificar de forma clara e coesa a posse anterior dos bens é da defesa. Consigno que a posse da res furtiva foi comprovada pela prova oral coligida na fase administrativa e em juízo e pelo boletim de ocorrência de fls. 02/05.

A vítima foi enfática em dizer que viu os acusados saindo da farmácia com sacolas, sendo que ao se evadirem deixaram cair uma das sacolas, lotadas de dermocosméticos. A vítima anotou as placas de um dos veículos, o que acarretou na abordagem dos réus pelos milicianos.

Assim, analisando a conduta dos réus, verifica-se que houve a prática de um delito de furto consumado.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo).

Com relação ao reconhecimento negativo pelo representante da vítima em juízo, não foi demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, uma vez que considerando o lapso de tempo, não teria mais condições de reconhecer os réus. Contudo, os mesmos foram reconhecidos na delegacia pelo gerente da farmácia, onde houve o reconhecimento dos acusados com absoluta convicção, como sendo os autores do crime de furto narrado na denúncia. Ademais, a vítima ligou para a polícia militar a fim de noticiar o crime e indicar a placa do veículo, fato este que teve como consequência a abordagem do veículo pelos policiais.

Assim, diante das declarações do funcionário da empresa vítima e das testemunhas militares, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Não pairam, pois, quaisquer dúvidas acerca da autoria do crime de furto.

Com relação à qualificadora do concurso de agentes (artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal), verifico que a mesma está presente, uma vez que o representante da vítima presenciou os três réus saindo da farmácia após a subtração dos dermocosméticos. Todos os agentes subtraíram os bens da empresa ofendida para, juntos, desfrutarem da disponibilidade das coisas.

No que tange ao delito descrito no artigo 288, caput, do Código Penal, imputado aos réus, o mesmo ficou seguramente demonstrado nos autos. Vejamos:

A intenção dos acusados em desobedecer ordem legal de funcionário público é patente, na medida em que se opuseram a parar o veículo quando solicitado pelos milicianos que estavam na viatura policial. A dinâmica narrada pelos policiais foi corroborada com os demais elementos de prova dos autos. A versão dos policiais mostrou-se firme e coesa, permeada de detalhes que não deixam dúvidas quanto à veracidade de seus relatos. É de se acolher os depoimentos dos policiais militares, tendo em vista que estão harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE DESACATO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática dos delitos, sob os aspectos subjetivo e objetivo, inviável a absolvição - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas. (Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Comarca: Araraquara; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de registro: 08/07/2016).

Fácil de ver que, pelo que foi exposto, que os réus desrespeitaram o comando de parada emitido pelos policiais sem qualquer razão jurídica para tanto. Assim,

forçoso convir que os réus também incidiram no crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

A prática do crime descrito no artigo 333, caput, do Código Penal, imputada somente ao réu Felipe Roger Gonçalves, restou integralmente comprovada.

Em primeiro lugar é de se asseverar que o simples fato de as testemunhas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

É imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

A prova acusatória, portanto, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos colhidos qualquer divergência que fosse, não demonstrado nos autos que tenha de fato havido abuso por parte dos policiais .

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, ensina nossa jurisprudência, in verbis:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0, SP, rel. Min. Celso de Mello, j.18.2.97, apud JTJ 263/518).

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus testemunhos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (TJSP Rec. Rel. Jarbas Mazzoni RT 668/275).

Harmonizando-se os relatos policiais colhidos em Juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, apropriado, assim, o desate condenatório por corrupção ativa consumada, em se tratando de crime formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida (RHC047.732/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.12.2014, DJE02.02.2015; RHC 042.103/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j.06.02.2014, DJE 12.02.2014; e outros).

E, por fim, algumas considerações quanto ao delito descrito no artigo 288, caput, do Código Penal.

O artigo 288, do Código Penal pune a associação, de, no mínimo, três pessoas, com fim específico de cometimento de crimes. Associação é a união de pessoas, de forma estável e permanente, para a consecução de um objetivo comum. A Constituição da República Federativa do Brasil/1988 garante a todos o direito de associação, desde que não seja para fins ilícitos. A associação punida pela lei penal é aquela que visa ao cometimento de crimes. A associação que tenha por objetivo fins imorais ou ilícitos que não constituam delitos, nada obstante estar ao desabrigo da tutela

constitucional, não é punida pelo Código Penal.

Diante disso, entendo ser o caso de absolvição em relação ao crime de Associação Criminosa.

No presente caso, não há possibilidade de formação de um juízo de certeza acerca da prática de tal delito.

Não há prova nos autos a comprovar que os acusados estivessem associados para a prática de crimes; poderia se tratar de uma associação eventual. Portanto, a estabilidade e a permanência da associação, necessárias para a caracterização do delito em questão, não ficaram demonstradas.

Neste sentido:

“Para a caracterização do crime de quadrilha ou bando previsto no art. 288 do CP, exige a lei que da empreitada criminosa participem mais de três pessoas, resultando o número mínimo de quatro, que não se perfaz com a simples co-participação, pois é necessária a associação permanente com finalidade estabelecida para o cometimento de crime” (RT 764/562)”. GN

Como sempre é bom lembrar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase onde os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não ocorreu no caso presente, daí porque de rigor a absolvição dos réus, fundada a decisão na falta de provas a incriminá-los.

Assim, bem demonstrada pela prova coligida a responsabilidade criminal dos réus, resta a fixação de suas penas, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Passo a dosar a pena pelo sistema trifásico, nos termos dos arts. 59 e 68, do Código Penal.

RÉU FELIPE ROGER GONÇALVES

1. Artigo 155, §4º, IV, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0057351-53.2015.8.26.0050 – fl. 305), perfazendo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é reincidente (processo nº 0068828-73.2015.8.26.0050 – fl. 306), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2. Artigo 330, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0057351-53.2015.8.26.0050 – fl. 305), perfazendo, em 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é reincidente (processo nº 0068828-73.2015.8.26.0050 – fl. 306), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a em 19 (dezenove) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 19 (dezenove) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3. Artigo 333, caput, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0057351-53.2015.8.26.0050 – fl. 305), perfazendo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é reincidente (processo nº 0068828-73.2015.8.26.0050 – fl. 306), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6,

tornando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

As penas acima deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, tendo em vista que ambos os delitos foram praticados mediante condutas distintas e autônomas entre si.

Deste modo, a pena total e definitiva do réu resulta em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 19 (dezenove) dias de detenção e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Para início do cumprimento da pena corpórea estabeleço o regime fechado, pois o réu é reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b" do Código Penal.

Além disso, em razão da quantidade de pena e a reincidência, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal).

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

RÉU DEIVIDI FERREIRA DA SILVA

1. Artigo 155, §4º, IV, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 7018727-10.2015.8.26.0050 - fls. 303/304), perfazendo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2. Artigo 330, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 7018727-10.2015.8.26.0050 - fls. 303/304), perfazendo, em 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa

Dessa forma, à míngua agravantes e atenuantes ou de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

As penas acima deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, tendo em vista que ambos os delitos foram praticados mediante condutas distintas e autônomas entre si.

Deste modo, a pena total e definitiva do réu resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Como o réu é primário e sem antecedentes e como a pena não superou quatro anos e as circunstâncias judiciais não justificam punição maior, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da detenção (art. 33, § 2º, c, Código Penal).

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, dada a quantidade de pena global aplicada e a primariedade, sopesando-se ainda as circunstâncias em concreto já estampadas na fixação das penas, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a

entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução.

RÉ JULIA ALVES DE OLIVEIRA

1. Artigo 155, §4º, IV, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois a ré ostenta maus antecedentes (processo nº 1507208-24.2021.8.26.02258 – fl. 314), perfazendo, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a circunstância agravante concernente à reincidência delitiva da acusada (processo nº 0034451-66.2021.8.26.0050 – fl. 314), com a atenuante da menoridade relativa descrita no artigo 65, I, do Código Penal, de modo que nesta fase a pena permanece a mesma, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2. Artigo 330, do Código Penal

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pois a ré ostenta maus antecedentes (processo nº 1507208-24.2021.8.26.02258 – fl. 314), perfazendo, em 17 (dezesete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, procedo à compensação entre a circunstância agravante concernente à reincidência delitiva da acusada (processo nº 0034451-66.2021.8.26.0050 – fl. 314), com a atenuante da menoridade relativa descrita no artigo 65, I, do Código Penal, de modo que nesta fase a pena permanece a mesma, em 17 (dezesete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Dessa forma, à míngua de causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva, fixando-a em 17 (dezesete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

As penas acima deverão ser somadas para fins de cumprimento, haja vista a ocorrência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal, tendo em vista que ambos os delitos foram praticados mediante condutas distintas e autônomas entre si.

Deste modo, a pena total e definitiva da ré resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 17 (dezesete) dias de detenção e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência, bem como tendo em vista as circunstâncias dos crimes, em atenção ao teor das súmulas 718 e 719 do C. Superior Tribunal Federal, bem como nos termos do artigo 33, §3ª, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Diante do regime aplicado, semiaberto, desproporcional a manutenção do acusado em restrição de liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura clausulado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário' (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). Voto da ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem por considerar evidente o constrangimento ilegal, expondo que "Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. (STF, HC 182.567/RJ, j. 18/03/2020).



Além disso, em razão da reincidência, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal).

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de: ABSOLVER os acusados FELIPE ROGER GONÇALVES, DEIVIDI FERREIRA DA SILVA e JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, da imputação prevista no artigo 288, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

CONDENAR o réu FELIPE ROGER GONÇALVES, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, IV, c/c o artigo 330, c/c artigo 333, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal;

CONDENAR o réu DEIVIDI FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, IV, c/c o artigo 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução; e

CONDENAR a ré JULIA ALVES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias de detenção no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, IV, c/c o artigo 330, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus.

Denego ao réu Felipe Roger Gonçalves o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos fundamentos ratifico nessa oportunidade. Considerando ainda as circunstâncias judiciais negativas já mencionadas na dosimetria da pena, a custódia cautelar do réu permanece necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Concedo à ré Julia Alves De Oliveira o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar. Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Concedo ao réu Deividi Ferreira Da Silva o direito de recorrer em liberdade, porque nessa condição encontra-se atualmente para este processo, não havendo qualquer motivo para justificar sua segregação cautelar.

O réu Felipe Roger Gonçalves não apresentou prova da origem lícita dos valores com ele apreendido, razão pela qual decreto sua perda e determino a destinação direta

ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário. Condene os réus a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA